古蔺彰德齐安宫商业街“12·25”一般机械伤害事故调查报告

2023年12月25日16时50分左右，位于古蔺县彰德街道胜蔺街xx号（凯旋城齐安宫商业街9栋）的古蔺县赢庄茶楼装修施工现场一升降平台发生挤压事故，造成一人死亡。

事故发生后，市政府副市长杨长缨要求依法从严开展事故调查处理，严防类似事故发生。县政府领导要求查明事故原因，吸取事故教训。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规有关规定，县政府成立了由县市场监督管理局、县应急管理局牵头，县公安局、县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、县总工会派人组成的古蔺彰德齐安宫商业街“12·25”一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县检察院参与事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位的处理建议和事故防范、整改措施。

经调查认定，该起事故是一起因古蔺县赢庄茶楼装修期间违规使用升降平台；装修人员违规进入井道内导致其受到正在运行

的升降平台挤压致死的一般机械伤害事故，是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）有关责任单位概况。

1.古蔺县赢庄茶楼（以下简称赢庄茶楼）。统一信用代码：92510525MAD4X4FB03，注册类型：个体工商户，注册登记日期：2023 年 11 月 10 日，经营者李某甲（女，公民身份号码 510525xxxxxxxx），经营范围为：食品销售（许可项目）、棋牌室服务，注册经营场所:泸州市古蔺县 xxxx 号。调查中发现该茶楼另有 3 位合伙人：陈某阳（公民身份号码 510525xxxxxxxx）、程某花（公民身份号码 510525xxxxxxxx）、余某分（公民身份号码 510525xxxxxxxx）。事故发生时，该茶楼正处于装修收尾阶段。

2.成都合达联行物业服务有限公司。统一信用代码：91510115663039387G，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2007 年 7 月 12 日，法定代表人贺某礼，经营范围包含一般项目：物业服务评估、物业管理、企业管理咨询、销售代理、机械设备销售、非居住房地产租赁；许可项目：住宅室内装饰装修等，注册住所：成都市温江区万春镇天乡路 xx 号。该公司是齐安宫商业街的物业服务公司。

（二）赢庄茶楼装修有关情况。

李某甲、陈某阳、程某花、余某分等 4 人商定租用古蔺县彰德街道胜蔺街 xx 号房屋第 4 层用于合伙经营赢庄茶楼。经营者李某甲于 2023 年 10 月 20 日书面委托刘某德（合伙人余某分的

丈夫）为赢庄茶楼策划、组织、装修等；于2023年10月30日同古蔺县xx艺术培训学校有限公司签订租房协议。赢庄茶楼装修包括齐安宫商业街9栋房屋第四层茶楼吧台构建、大厅装饰装修、包间隔离及升降平台木质井道加装等。

2023年11月1日，赢庄茶楼开始装修。赢庄茶楼以xx元/天的工资分别请陈某某和陈某国为该茶楼装修(陈某某和陈某国在装修前相互不认识)。陈某某负责隔墙、吧台构建、门安装、升降平台木质井道加装等木工装修工作;陈某国负责墙面刮仿瓷工作。截至事故发生时，该茶楼正处于装修收尾阶段，且未向物业服务公司申报登记。

（三）涉事设备有关情况。

该机械设备为2层2站的升降平台，生产、销售和安装单位是济南锐达液压机械有限公司，生产标准为Q/0100RD001-2023，品牌为“锐达”，规格型号为RDJX0.4-8.2，供电电源为交流220V，额定载重量为400kg，提升高度为3.9m，额定速度下行0.098m/s、上行0.122m/s(加减速度测试仪测试)，由液压泵驱动柱塞（或缸筒）通过悬挂钢丝绳牵引，用于垂直升降运送房屋3层、4层的往返人员。事故发生后，事故调查组邀请了四川省特种设备安全管理协会的专家来到事故现场对该机械设备进行判定，四川省特种设备安全管理协会出具判定说明，认定该机械设备不属于《特种设备目录》内的电梯和起重机械范畴，不应纳入特种设备监管。该机械设备符合《行动不便人员使用的垂直升降平台》（GB/24805－2009）的相关参数标准，可定性为行动不便人员

使用的垂直升降平台。

经查，济南锐达液压机械有限公司注册地址为山东省济南市济阳区xx号，许可内容包括有通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务等。事故调查组于2024年1月31日向济南市济阳区市场监督管理局送达协助调查函。2024年3月20日，济南市济阳区市场监督管理局调查后回复：该公司营业执照、产品合格证书、买卖合同等有关证照及资料齐全，该设备为升降平台，设备安装无需安装资质。

（四）升降平台安装有关情况。

该升降平台于2023年11月18日送达赢庄茶楼，2023年11月30日开始进行安装（设备及安装费用共计xxxx元）。2023年12月9日安装完成后向赢庄茶楼交付，交付资料包含产品合格证、使用说明书、产品保修卡、验收单等资料，验收单中注明有“装修期间，严禁使用”“装修期间必须在一层停靠（特殊情况下需要断电，做好安全防护后才能进行施工）”。安装前赢庄茶楼自行在三层至四层间楼板打洞，该升降平台安装在三层至四层间，安装后由赢庄茶楼自行加装木质井道进行隔离，面向升降平台右侧木质井道预留有高1.66米、宽0.38米的检修门。济南锐达液压机械有限公司对赢庄茶楼的楼板打洞和自行加装木质井道隔离产生的费用返现支付赢庄茶楼xxxx元。

（五）事故发生经过。

2023年11月30日，赢庄茶楼开始在齐安宫商业街9栋三

层至四层之间加装升降平台。2023 年 12 月 9 日升降平台交付后，由陈某某安装木质井道对升降平台进行隔离。2023 年 12 月 9 日至 12 月 25 日，赢庄茶楼在装修期间未按照验收单中“装修期间，严禁使用”“装修期间必须在一层停靠（特殊情况下需要断电，做好安全防护后才能进行施工）”的要求使用升降平台，期间升降平台出现故障仍然未停用。2023 年 12 月 25 日，该茶楼装修进入收尾阶段。陈某某于上午 11 时左右离开赢庄茶楼，李某甲于 16 时左右离开茶楼，李某甲离开时未见陈某某在赢庄茶楼装修现场。根据监控视频显示，16 时 32 分，陈某某到达齐安宫商业街 9 栋第三层，此时位于第三层的现场装修人员还有仿瓷工陈某国。16 时 37 分，陈某某多次按了三层走廊电灯开关并抬头观察走廊电灯情况。16 时 44 分，陈某某同陈某国在升降平台外抽烟、互留电话后各自又开始装修作业，陈某国在升降平台外继续刮仿瓷。16 时 47 分，陈某某左手拿有黑色线圈从升降平台右侧检修门进入自制井道内（陈某某进入井道前未断电停用升降平台）。16 时 50 分，在升降平台外刮仿瓷的陈某国听见井道内发出撞击声，发现吊顶的模块崩开，升降平台从四层下行至三层将井道内的陈某某卡在第三层轿门顶部处轿厢与自制井道壁之间的夹缝中，被升降平台轿厢挤压造成事故发生。同时，乘坐人员李某乙（李某甲的朋友）被困于升降平台轿厢内。

（六）人员伤亡及直接经济损失。

1.人员伤亡情况。该起事故造成 1 人死亡。死者：陈某某，四川省古蔺县 xxxxxxxx 号，公民身份号码：510525xxxxxxxx，

是赢庄茶楼装修工人。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定该起事故直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

16时53分，被困于轿厢内的乘坐人员李某乙打电话告知其朋友孔某丽，称自己被困于轿厢内；16时55分，李某乙通过微信语音通话告诉李某甲，其被困在轿厢；16时59分，李某乙拨打110报警电话；17时00分，李某乙拨打119求救电话，随即拨打120急救电话。接到事故报告，古蔺县消防救援大队、县市场监督管理局、县应急管理局、县公安局、彰德街道办事处等单位有关领导和人员立即赶到现场，指导现场救援和善后处理，开展前期核查工作。

（二）事故现场救援情况。

接到事故报告后，17时07分，李某甲同刘某德到达凯旋城齐安宫商业街9栋三层，立即让现场仿瓷工陈某国破拆顶部吊顶、木质井道尝试对陈某某进行救援。17时10分，古蔺县消防救援大队到达现场开展救援；17时18分，古蔺县中医医院120急救医生到达现场待命；17时30分，陈某某被救出升降平台井道。17时43分，被困于轿厢内的乘坐人员李某乙被救出后离开。

（三）医疗救治和善后情况。

陈某某被救出升降平台井道后，古蔺县中医医院120急救医

生对其进行现场抢救。18 时 10 分，医生宣布陈某某因颅内出血、腹腔脏器破裂伤势过重抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，现场人员立即拨打了报警求救电话，相关部门及街道办事处接到事故报告后响应及时、行动迅速，有序开展应急处置和指导善后处理，未发生次生事故，未对社会稳定造成重大影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

陈某某在未断电停用升降平台的情况下进入升降平台井道内，导致李某乙乘用升降平台从楼层四层下至三层时将陈某某挤压于第三层轿门顶部处轿厢与自制井道壁之间的夹缝中，造成事故发生。

（二）间接原因分析。

1.作业人员安全意识淡薄。一是陈某某在现场无人监管情况下独自一人进入自制井道内；二是进行作业时，未对升降平台采取断电或停止使用措施，未识辨作业场所存在的安全风险，未做好相应的安全防护措施。

2.赢庄茶楼对升降平台管理不到位。一是装修期间未按安装单位要求停用升降平台。二是在调试期间发现升降平台异常未及时停止使用。三是赢庄茶楼在装修期间对装修人员安全教育培训不到位，导致陈某某在无人现场监管的情况下进入自制井道。四是现场安全管理措施及监管人员缺失，装修施工现场无人监管。

3.赢庄茶楼违规装修。赢庄茶楼未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体，搭建建筑物、构筑物，在楼层“打洞”并加装升降平台。截至2023年12月25日事故发生时，未对装修工程进行申报登记。

四、事故责任认定及处理意见

（一）建议免予追究责任的人员。

陈某某在未对升降平台采取断电或停止使用措施的情况下，冒险进入升降平台自制井道内，导致其被挤压死亡，对本次事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.古蔺县赢庄茶楼。古蔺县赢庄茶楼作为升降平台的使用单位和管理单位，同时也是该场所的装饰装修安全管理的责任单位，实施装饰装修活动未进行报备登记；未经城市规划行政主管部门批准，变动建筑主体，搭建建筑物、构筑物，在住宅顶“打洞”并违规加装升降平台用于公共场所；装修期间未按安装单位要求停用升降平台，未对涉事升降平台设置明显的安全警示、停用标志；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未排查和消除装修现场和升降平台使用存在的事故风险；未对现场装修工人进行安全教育培训；现场安全监管不到位。古蔺县赢庄茶楼对事故发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据有关安全生产法律法规对古蔺县赢庄茶楼予以行政处罚。

2.成都合达联行物业服务有限公司。作为事故发生地的物业服务公司，对赢庄茶楼装修期间在三层至四层间楼板打洞的行为

失察失管，涉嫌违反了《泸州市违法建设治理条例实施办法》第七条第二款“物业服务企业未严格落实巡查防控工作”的规定。建议由县综合行政执法局对成都合达联行物业服务有限公司进行调查处理；建议县住房和城乡建设局按照《泸州市违法建设治理条例实施办法》第五条第二款的规定，指导、监督成都合达联行物业服务有限公司建立健全装饰装修登记制度，规范装饰装修申报登记等各类管理行为，并落实房屋装饰装修的相应安全管理责任。

五、调查发现的有关问题及处理建议

（一）消防通道被封闭。

调查组调查中发现凯旋城齐安宫商业街9栋三层至四层楼梯的消防通道被封闭，建议由县消防救援大队督促物业公司消除隐患。

（二）事故设备不宜安装于公共场所。

事故设备为家用升降平台（不属于特种设备）。该升降平台加装前及加装过程均未向有关部门申报，存在极大安全隐患。建议由县综合执法局牵头，彰德街道办事处配合，责令立即拆除设备，并督促赢庄茶楼对已破坏的楼面进行恢复，全面消除隐患。

（三）济南锐达液压机械有限公司未对其产品使用场所进行甄别。

济南锐达液压机械有限公司作为该事故设备的生产、销售和安装单位，“人民至上、生命至上”的安全发展理念淡薄，明知道其生产、销售的产品（家用升降平台）只能用于家用场所，但在

销售和安装环节未对其产品使用场所进行甄别，尤其是在安装环节明知道其产品是用于茶楼的公共场所，仍然违反产品用途的规定进行安装并任由赢庄茶楼使用。建议由古蔺县市场监督管理局函告济南市济阳区市场监督管理局，请济南市济阳区市场监督管理局进行调查处理并督促整改。

六、事故主要教训

此次事故充分暴露出我县房屋装修施工现场存在安全监管缺失、违规装修、私自搭建构筑物、物业管理不到位、违规安装和使用机械设备、装修人员安全意识淡薄、装修人员风险辨识和安全防范能力不足等问题。

七、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。

古蔺县赢庄茶楼要深刻汲取此次事故教训，提升安全生产意识，严格落实安全管理的主体责任。要立即拆除事故设备（家用升降平台），并对已破坏的楼面按要求进行整改，全面消除隐患。

（二）强化物业公司安全隐患巡查制度建设。

成都合达联行服务有限公司应严格按照四川省住房和城乡建设厅关于《加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（川建房函〔2023〕2724号）要求，告知装修人装饰装修活动的禁止行为和注意事项，并对服务区域范围内房屋室内装饰装修活动巡查检查，发现问题及时提醒、制止，并向街道办事处或城市管理（综合）行政执法部门报告。同时，按照《四川省物业管理条例》第五十一条第六款之规定切实履行“对违反有关治安、环保、

规划、消防等法律法规的行为，应当及时采取合理措施制止，向有关行政主管部门报告并协助处理”的义务。

（三）强化行业主管部门监管。

县综合行政执法局、县住房和城乡建设局要加强配合形成监管合力，加大房屋装修领域的“打非治违”工作，加大违法违规安装构筑物的行政执法力度。县住房和城乡建设局要加强对物业服务企业的指导、管理和培训，督促物业服务企业加强对装饰装修施工现场的巡查；强化对装修工人安全宣传和教育培训，对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，严格追究责任。

（四）强化属地监管职责。

彰德街道办事处要汲取事故教训，加大房屋装修违规违建、违法违规安装构筑物的安全隐患排查力度，发现违法违规装修、私自加装构建筑物行为要予以禁止并上报县综合执法局进行处理。